

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA**

Processo Digital n°: **0007381-07.2017.8.26.0635 CONTROLE 1701/17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 7320/2017 - 27º Distrito Policial - Campo Belo, 1098/2017 - 27º Distrito Policial - Campo Belo**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LEANDRO XAVIER DA SILVA**

Data da Audiência: **12/12/2017**

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos **13 de dezembro de 2017**, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do COMPLEXO JUDICIÁRIO MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 30ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) **ISAURA CRISTINA BARREIRA**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O(A) senhor(a) Porteiro(a) dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) **Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). LUIS GABOS ALVARES**; o(a)s ré(u)s **LEANDRO XAVIER DA SILVA** e seu **Defensor(es)**, **DRA ANA PAULA CALIMAN OAB/SP 371548**. **Iniciados os trabalhos**, Foram ouvidas 01 testemunha da acusação e 01 de defesa. Ao final, o(a)s ré(u)s foi interrogado(a)s. **Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes. Dada a palavra ao Dr Promotor de Justiça, em debates orais, sustentou MMª Juíza**, apos regular instrução tenho que a ação penal é procedente, pois os policiais narraram como os fatos se deram, bem como a apreensão da droga. Importa ressaltar que a versão do réu em que estava fazendo faxina dentro de casa quando a policia tentou arrombar a porta da residência para "plantar" a droga não faz sentido. Caso fosse veridica tal acusação o acusado poderia ter arrolado dezenas de testemunhas que presenciaram o fato, pois se trata de local onde moram centenas de pessoas. No mesmo sentido, a versão da testemunha Islaine, não macula a ação policial, posto que também esta fora do contexto. Assim, provadas a autoria e materialidade peço a condenação do réu nos termos da denuncia, observando-se que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o mesmo é reincidente específico, fatos que devem exacerbar a pena, afastar qualquer redutor e determinar o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Dada a palavra a Dra. Defensora, em debates orais, apresentou pendrive com a

seguinte manifestação: Para evitar a leitura desnecessária a defesa se valera dos fatos narrados na inicial acusatória. A denúncia ofertada pelo membro do Ministério Público, data máxima vênica deve ser julgada totalmente improcedente em razão ao réu, pois este nega veemente o crime a ele imputado. O réu é morador da comunidade onde foi preso, e como tantos ali está sujeito a conviver com o tráfico de drogas existente na região. E por este motivo está passando por esta EXTREMA injustiça, sendo acusado de um crime que ele seria INCAPAZ de realizar. Consta nos autos, que este foi apreendido com porções de drogas para venda. Vejamos, o réu mora na comunidade, neste dia, ele estava na casa de sua mãe, conforme comprovante de residência anexado aos autos que demonstram que a casa em que o acusado estava, no momento de sua prisão pertencia a sua mãe. Assim, este que estava dentro de casa, disse ter sido abordado por policiais militares, que segundo este, estavam em busca de dois rapazes que acabaram de fugir durante a perseguição. Ao ser abordado, o acusado informou que tinha antecedentes criminais, o que é claro, o colocou como suspeito desde então. Assim, segundo a versão do acusado, ele foi algemado na casa de sua mãe, mesmo este tendo franqueado a entrada dos policiais e permitindo a revista. Alega que a revista durou por horas, e que a droga fora encontrada no quintal coletivo, onde há várias outras casas também, não podendo este ser responsabilizado pela posse da droga. Foi anexado aos autos fotos do local onde fica a casa da mãe do acusado, onde ele foi detido. Podemos observar claramente que se trata de um quintal coletivo, com mais casas no mesmo local. Não podendo de forma alguma, este ser responsabilizado pela droga encontrada no quintal da casa, sendo que este é coletivo. Foi anexado aos autos também, fotos do acusado no dia de sua prisão, inclusive com a mesma roupa que este estava no momento de sua prisão. Foto esta, que mostra o acusado montando uma cama, na casa de sua esposa, no mesmo dia. O policial militar em seu depoimento afirmou que o acusado chegou a confessar a traficância no momento de sua prisão, porém este em fase inquisitorial negou a autoria delitiva, apresentando versão congruente acerca dos fatos. Não se recorda quanto tempo durou a ocorrência. O policial militar afirmou que o acusado foi avistado na frente da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:
sp30cr@tj.sp.gov.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entrado da comunidade, não em no portão da casa da sua mãe, onde este se encontrava, a droga foi encontrada no quintal COLETIVO, não podendo de maneira alguma ser o acusado responsabilizado pela posse da droga, pois esta obviamente poderia pertencer a qualquer outro morador do local. Mesmo se a versão apresentada pelo policial militar (a de que o acusado estava no portão da comunidade e teria entrado para casa de sua mãe quando avistou a viatura) fosse verídica, isso não dá ao policial militar a legitimidade de responsabilizar o acusado pela posse da droga. Ademais, é totalmente previsível que o acusado tenha entrado para residência de sua mãe quando avistou a viatura de polícia realizando o patrulhamento, até porque em lugares periféricos como é o caso, a abordagem policial costuma ser bastante agressiva, tendo em vista o fato de que o acusado já possui antecedentes criminais, o fato deste não querer ser abordado pela polícia militar e muito mais justificado, tendo em vista como e realizada a abordagem nesses lugares. Temos, pois, como dado incontroverso que a prova judicializada é completamente estéril e infecunda, no sentido de roborar a denúncia, haja vista, o titular da ação penal, não conseguiu arregimentar uma única voz isenta e confiável, que depusesse contra o réu no sentido de incriminá-lo do delito que lhe é graciosamente imputado. Como pode, os policiais deram a versão de que, avistaram o acusado vendendo drogas, que este ao perceber a presença da polícia se evadiu do local, abandonando a droga? O policial militar Cleber, em seu depoimento disse que não entrou na residência pertencente a mãe do acusado no momento da abordagem policial, no entanto ela foi sim invadida pelos policiais militares, para tanto foi anexado ao processo fotos de como ficou a casa após a entrada dos policiais. Disse também ter avistado o acusado enquanto ainda estava em dentro da viatura de polícia e que mesmo assim, ele teria visto o acusado entrar na residência, ainda de forma apressada, impossível este ter conseguido acompanhar o trajeto dos meliantes que correram, sem perde-los de vista. Se pela versão trazido pelo acusado, este ficou detido por mais ou menos duas horas em posse dos policiais, que revistavam sua casa, e só após esse período, a droga foi encontrada e apresentada ao acusado como sendo sua. Ademais no local dos fatos, uma comunidade, haviam outros populares que presenciaram a ação dos policias. Assim, ante a manifesta ausência probatória hospedada nestes autos, impossível é sazonar-se reprimenda penal contra o réu, embora mesma seja perseguida, de forma equivocada, pelo nobre promotor de justiça. Destarte, todos os


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

caminhos conduzem à absolvição do réu frente ao conjunto probatório domiciliado à demanda, em si sofrível para operar e autorizar um juízo de censura contra o acusado. Diante do exposto, requer de Vossa Excelência se digne em julgar improcedente a peça inaugural ofertada pelo nobre representante do “Parquet” de 1º grau, Absolvendo o acusado, com fulcro no artigo 386, requer seja aplicada ao réu a pena base no mínimo legal, no que tange o regime prisional adotado por Vossa Excelência. Requer seja aplicada o regime menos gravoso que o fechado, postula-se por derradeiro o apelo em liberdade, fazendo-se assim a mais lúdima e costumeira justiça! **A seguir, pelo(a) MMª. Juiz(a) foi dito: VISTOS. LEANDRO XAVIER DA SILVA** foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque no dia, hora e local descrito na denuncia, nessa Cidade, foi surpreendido por guardar e trazer consigo, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente, a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal. O réu foi notificado, ofereceu defesa preliminar, a denúncia foi recebida e o réu citado. O réu interrogado e, na instrução, foram ouvidas 02 testemunhas. Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição. **É o breve relatório. DECIDO.** A ação é **procedente**. O policial Rubens, ouvido em juízo, confirmou que ele e seu parceiro estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado no portão de entrada de diversas moradias com uma pochete nas mãos, o que despertou suspeita, e decidiram fazer a abordagem. Percebendo que iria ser abordado, o acusado entrou correndo para dentro do portão, dispensando a pochete no chão. Seu parceiro conseguiu aborda-lo e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na pochete dispensada pelo acusado encontraram o entorpecente descrito na denuncia, bem como o dinheiro. Para eles, o acusado negou a principio, porém, depois acabou confessando. Foram ate sua casa, a qual ficava dentro daquele mesmo portão onde há diversas moradias, pegaram seu RG e foram ate a delegacia. O policial Cleber, ouvido em audiência, asseverou que estava em patrulhamento por região já conhecida pela venda de entorpecente, viram o acusado na entrada de um portão, o qual saiu rápido para dentro assim que viu a viatura, dispensando uma pochete. Trata-se de uma entrada que dá para varias residências. Conseguiram detelo, nada de ilícito foi encontrado. Dentro daquela pochete encontraram o entorpecente e o dinheiro. Para eles, o acusado acabou admitindo que estava ali


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

praticando o trafico de entorpecente. A testemunha de defesa Insaïen, ouvida em juízo, disse que tem um comercio na comunidade e presenciou a abordagem policial. Viu que dois rapazes correram com a aproximação policial. Os policiais foram em seus encalços, porem, voltaram com o acusado Leandro detido. Os policiais apareceram as 13 horas e ficaram até as 17 horas. Os policiais entraram em diversas residências, forçando a porta. Já conhecia os policiais porque eles fazem patrulhamento na comunidade. Já presenciou eles ameaçarem outras pessoas. Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos. Antes de ser abordado estava na casa de sua mãe fazendo limpeza. Escutou um barulho, viu pela janela que policiais estavam tentando entrar à força. Falou para eles que não precisava fazer aquilo que iria abrir o portão. Foi indagado a respeito de duas pessoas passarem por ali, respondeu que não sabia. Consentiu para que eles entrassem e revistassem sua casa. Posteriormente, outros policiais apareceram com uma pochete e foi acusado de trafico. Eles disseram que acharam a pochete no quintal. Não sabe se eles invadiram outras residências. No terreno há mais ou menos 8 moradias. Ocorre que nem a versão da testemunha de defesa e muito menos a do acusado infirmaram o relato policial. A testemunha de defesa disse que não presenciou se os policiais entraram ou não na casa do acusado. Disse que viu duas pessoas correrem, mas isso não é suficiente para afastar o firme relato policial. O acusado tampouco apresentou alguma razão para ser acusado justamente ele por pessoas que sequer conhecia. Ademais, não tem coerência como afirmou o Ministério Público, os policiais entraram na casa para depois afirmarem que encontraram a droga do lado de fora. Sendo assim, pelas circunstancias da prisão, quantidade de droga e antecedentes é absolutamente segura a conclusão pelo tráfico de drogas. A materialidade do delito, outrossim, está comprovada pelo laudo que se encontra nos autos, conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas e guardadas com o réu eram entorpecentes. Portanto, procede a denúncia. Na aplicação da pena, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal, as quais não são totalmente desfavoráveis ao acusado por falta de outros elementos nos autos, estabeleço a pena base no mínimo legal e fixo **(05) cinco anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa**. Pela agravante da reincidência específica a pena é acrescida de um sexto, o que perfaz **(05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa**. Ao caso não se aplica a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

 Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
 - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

redução do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente específico, a quantidade de droga apreendida não permite o benefício, além de que ele não fez prova de subsistência por meio honesto e nem de residência fixa. Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal por dia aplicado. O regime é o inicial fechado para cumprimento de pena, em função da quantidade total de pena, em razão da reincidência e diante do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90. As circunstâncias negativas tanto para o usuário de drogas como para a sociedade, exigem regime mais rigoroso de modo a impedir que a conduta se repita. Essa a razão do crime ser equiparado ao hediondo e inafiançável. Pelo tipo de crime praticado, em observância à saúde pública, bem como considerando que não há prova efetiva de vínculos que o mantenha radicado na Comarca, nem de ocupação lícita ou residência fixa, não é cabível a liberdade nesta fase, segundo o artigo 312, c.c. artigo 387, § único, do Código de Processo Penal. **Recomende-se na prisão em que se encontra.** Ante o exposto, julga-se **PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **LEANDRO XAVIER DA SILVA**, à pena de **(05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa**, a privativa de liberdade **em regime fechado**, por incorrer nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia, oficie-se para destruição da droga remanescente e providencie-se a destinação do valor apreendido ao Senad. **Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso. Ao transitado em julgado expeça-se a guia.** NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, , **(Cezar Friaça Cardoso)**, escrevente, digitei e subscrevi.

MMª. Juiz(a):

Dr(a).Promotor(a):

Dr(a).Defensor(es):

Réu(s):